

1505475-20.2021.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... também ostenta maus antecedentes pelo crime de tráfico de drogas (autos de nº 0004323-50.2017.8.26.0229) e reincidência por furto qualificado (autos de nº 1500539-78.2019.8.26.0630), conforme FA e certidão de fls. 35/42. A confissão parcial, nos termos em que feita, não autorizam o reconhecimento da atenuante. Passo a dosar a pena, com observância de que, no caso de concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505475-20.2021.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505475-20.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2339025/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 5782/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Fernando de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra GABRIEL FERNANDO DE SOUZA, pela conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade) e §2º-A-I, na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 13 de dezembro de 2021.

Alegou o Ministério Público, em síntese, que o réu, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo identificado apenas como "Natan", caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram em proveito de todos, mediante restrição da liberdade da vítima, e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) caixa de som, a quantia de R\$ 70,00 em dinheiro pertencentes à vítima Stefanie Martins de Oliveira Preto e 01 (uma) corrente de prata pertencente à vítima Matheus Martins Santana da Silva. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante do réu foi convertida

em preventiva (fls. 44/46).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 35/42.

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 71/73).

O réu foi citado (fls. 97) e apresentou resposta escrita (fls. 104).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 107/109).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 8/10), pelo auto de exibição e entrega (fls. 11/12), pelos depoimentos e auto de reconhecimento (fls. 2/5;13), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação do réu.

Inicialmente, anoto que houve o reconhecimento pela vítima Matheus Martins Santana da Silva, que ratificou em juízo o feito em delegacia.

A vítima Matheus Martins Santana da Silva reafirmou em juízo o que havia dito em delegacia: no dia dos fatos, trabalhava na loja quando, por volta das 10h, dois clientes entraram e pediram um copo de açaí; ao fechar a conta e passar o cartão, a vítima foi rendida pelos dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo, não sabendo se era verdadeira, e pediu que lhe entregasse tudo e ficasse quieto. Ficou trancado no estoque da loja, sendo solto pela tia que chegou ao local. Toda ação durou 5/7 minutos. Foram subtraídos da dona da loja: dois celulares, R\$70,00 do caixa e uma caixa de som; e da vítima, foi levada uma corrente de prata.

Descreveu um dos assaltantes como sendo pardo, com o braço esquerdo todo fechado de tatuagens; ele usava boné azul e correntes prata no pescoço; o outro era negro, cabelo cortado no estilo degrade, crespo escuro. Relatou ter se lembrado que Gabriel havido ido na sexta-feira anterior com outra pessoa, o que lhe permitiu o reconhecimento. Natan já havia ido 3 ou 4 vezes na loja anteriormente. Foi Gabriel quem exibiu a arma. Como Gabriel na sexta-feira anterior estava com uma camisa de time local foi até o facebook do time e o localizou, sendo que ele estava anunciando um dos celulares subtraídos. Fez o reconhecimento pessoal em Delpol. Reconheceu pela tatuagem e corte de cabelo.

Stefanie Martins de Oliveira Preto disse em sede policial que soube do roubo e foi atrás das câmeras do local; seu vizinho Sebastião informou que viu dois homens saindo em uma moto titan prata, porém, não percebeu que tinha acontecido um roubo. Ao analisar as imagens das câmeras do interior da loja, conseguiu identificar os roubadores como clientes que frequentavam sua loja; em pesquisas no facebook, encontrou o perfil do réu Gabriel Fernando, onde havia o anúncio de um dos celulares que havia sido subtraído; que seu primo e seu pai deram uma volta no bairro e encontraram Gabriel na calçada; a polícia foi acionada e encontrou um dos celulares com o réu. O outro celular estaria com uma pessoa, cujo nome não soube declinar.

O PM Fagner Pereira de Lima afirmou em seu depoimento que recebeu ligação da vítima Matheus, dizendo que o autor do roubo estaria anunciando o celular roubado em seu perfil no facebook; também indicou onde o autor do crime estaria. Chegando ao local, encontraram o réu Gabriel Fernando; ele estava com um celular da loja; confessou aos policiais ser um dos autores do roubo, juntamente com outro indivíduo, de nome Natan, que estaria na posse do outro celular da vítima. Em diligências, localizaram a casa de Natan, onde foram atendidos pelo Sr. Jeová, que franqueou a entrada dos policiais à residência, a fim de que procurassem o outro celular roubado. Durante as buscas, encontraram o celular dentro do guarda-roupas de um dos cômodos. Questionado, Jeová disse que a casa era alugada por sua irmã, que tinha um relacionamento com Natan. Esclareceu que não estava armado no mm

O PM Jefferson Fernando Ramos ratificou a versão apresentada pelo policial Fagner Pereira de Lima.

Em interrogatório o réu confessou a prática do crime,mas relatou que estava sozinho e que não se valeu de nenhuma arma de fogo.

Em que pese a confissão parcial do réu, sendo certa sua atuação, a vítima esclareceu as circunstâncias do crime, narrando a ação de dois indivíduos e valendo-se de arma de fogo.

A vítima reconheceu e localizou o réu, apreendido em posse de um dos celulares roubados. Anoto que o reconhecimento se deveu ao fato de o réu ter ido no comércio anteriormente, utilizando uma camisa de time local, o que permitiu localizar o facebook do réu através do facebook do time, sendo que o réu que anunciava o aparelho roubado, o que foi com ele localizado.

Em juízo, a vítima mais uma vez não hesitou em afirmar que o réu foi o autor do roubo, evidenciando de forma incontestada a autoria do crime que lhe é imputado na denúncia, bem com as circunstâncias.

A prova é, assim, coesa e segura. Não há, pois, qualquer dúvida quanto à prática imputada na denúncia, inexistindo causas que afastem a ilicitude, exclua a culpabilidade ou a punibilidade.

Há incidência da causa de aumento de pena prevista no §2º, incisos II, do art. 157 do CP,, pois não há dúvida de que o delito foi praticado em regime de concurso de agentes, tendo a vítima identificado o outro indivíduo que também já comparecera ao comércio outras vezes.

Deve ser afastada a restrição de liberdade já que a vítima narrou que ficou restrita por curto tempo na sala de estoque.

Assim, aumento a pena em 1/3.

Presente, ainda, a causa de aumento do §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, posto que há prova do emprego de arma de fogo, sendo irrelevante que não tenha havido a apreensão do artefato, já que a vítima prestou depoimento firme e seguro, confirmando que o réu lhe apontou uma arma de fogo, quando anunciou o roubo.

Sobre a apreensão da arma, restou pacificado pelo C.STJ que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Pela incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, impõe-se o aumento de 2/3.

Ademais, a prática de crimes contra vítimas distintas na mesma empreitada criminosa configura ação única, dividida em vários atos executórios. Incide, portanto, a regra do art. 70, caput, primeira parte, do CP.

O critério de exasperação de pena pelo concurso formal previsto no caput do artigo 70 do Código Penal, variável de um sexto até dois terços da pena, é o número de infrações cometidas. Adota-se o seguinte critério, aceito na doutrina e na jurisprudência: 1º) dois crimes: acréscimo de um sexto; 2º) três delitos: um quinto; 3º) quatro crimes: um quarto; 4º) cinco delitos: um terço; 5º) seis crimes: metade; 6º) sete delitos ou mais: dois terços.

Praticados dois crimes, o correto é promover-se um único aumento, levando-se em conta o número de crimes cometidos, a não ser que a regra do cúmulo material seja mais benéfica. No caso, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave.

O réu também ostenta maus antecedentes pelo crime de tráfico de drogas (autos de nº 0004323-50.2017.8.26.0229) e reincidência por furto qualificado (autos de nº 1500539-78.2019.8.26.0630), conforme FA e certidão de fls. 35/42. A confissão parcial, nos termos em que feita, não autorizam o reconhecimento da atenuante. Passo a dosar a pena, com observância de que, no caso de concurso de crimes ou de agentes, em se tratando do mesmo crime, nas mesmas circunstâncias judiciais e legais, é admissível dosimetria única.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, por ostentar maus antecedentes envolvendo a prática do crime de tráfico (autos de nº 0004323-50.2017.8.26.0229), conforme FA e certidões de objeto e pé de fls. 40/41, além de circunstâncias gravosas já que se deu em comércio de frequência aberta ao público em geral, pelo que fixo a pena base no mínimo legal de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu ostenta reincidência por furto qualificado (autos de nº 1500539-78.2020.8.26.0630 - fls. 41/42), pelo que agravo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias multa.

Na terceira fase, por força no §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 7 anos 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias multa. Por fim, elevo a pena em 2/3, por força do §2º-A do art. 157 do CP, fixando-a em 12 anos 1 mês e 5 dias de reclusão e 26 dias multa.

Em razão do concurso formal, acima fundamentado, aplico o aumento de 1/6, fixando a penal final dos delitos em 14 anos 1 mês e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, diante da reincidência, a impor maior rigor na fiscalização.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o tempo de prisão preventiva, desde 13/12/2021, não interferiu na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração para progressão de regime, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Em razão da quantidade da pena aplicada superar 4 anos, e por se tratar de crime praticado com violência contra a pessoa, não é possível a substituição por restritiva de direito ou a suspensão da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO GABRIEL FERNANDO DE SOUZA, RG 55.598.388-SP, filho de Fernando Faria de Souza e Luciana Terezinha de Souza, nascido em 03/08/1998 em Campinas - SP, como incurso nas penas do artigo 157, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, submetendo-o à pena de 14 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 dias multa, no piso legal. Disposições finais:

Na hipótese, a prática de crime com grave ameaça à pessoa, nas circunstâncias praticadas com privação da liberdade da vítima Matheus, com ameaça por meio de arma de fogo, sendo o réu reincidente, inclusive por crime contra o patrimônio, conforme certidão e FA acostadas, exigem acautelamento do meio social contra futuras ações, além de se garantir o cumprimento da pena aplicada. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado. Expeça-se guia de execução provisória. Comunique-se ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNPM).

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo. Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a falta de elementos e de contraditório específico (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA